

시정·주의요구

1. 제 목 : 자녀돌봄휴가 사용 부적정

2. 관계기관 : ○○□□요양원

3 내 용 : 공단은 일·가정 양립을 통한 출산·육아를 병행할 수 있는 문화를 확산시키고자 자녀가 있는 직원에게 연간 x일(x자녀 이상은 x일)의 범위 내에서 자녀돌봄 휴가를 부여하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제31조(특별휴가)제10항에 따르면 자녀가 있는 직원은 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우와 자녀의 병원 진료 (「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 ◇◇에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우 등에 해당할 경우 연간 x일(자녀가 x명 이상인 경우에는 x일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 받을 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○요양원에 근무하는 직원은 규정에서 정하고 있는 범위 내에서 해당 취지에 부합하게 해당 일에 한하여 특별휴가가 사용될 수 있도록 복무관리를 하여야 합니다.

그런데 2020년 요양원 종합감사기간 중 ○○□□요양원 돌봄휴가 운영 실태를 점검한 결과, 다음과 같이 해당 규정에서 정하고 있는 기준에 부합하지 않음에도 불구하고 돌봄휴가를 규정과 다르게 실시한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] ○○□□요양원 돌봄휴가 사유 부적합 내역

사원번호	성명	근태시작일	근태종료일	사용일수	근태구분	휴가사용 사유
XXXXXX	BBB	2019.11.13.	2019.11.14	x	자녀돌봄휴가	배우자 수술

※ 증빙으로 제출한 학부모 설명회 자료는 10.13, 10.14일 개최로 근태 사용일에 부적합

4. 관계기관 의견

- ○○□□요양원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○□□요양원장은

- 돌봄휴가 사유에 부적합하게 사용한 x일을 연차휴가로 대체하여 기지급된 연차수당 ###천원 상당을 환수하여 주시고, (시정)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
○○□□요양원	복지기능직	BBB	●●	'12.09.01~현재	좌동	주의